

시 정 요 구

1. 제 목 : 탄력적 근로시간제 근로자 수당 지급 부적정

2. 관계기관 : ○○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 노사합의를 통해 특수근무형태 근로자를 대상으로 탄력적 근로시간제를 도입하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 복지노조 「탄력적 근로시간제 합의서」 제4조(휴일) 제3항에서는 [표 1]과 같이 특수근무형태 근로자의 근로시간 산정 시 연차, 공가, 경조사휴가, 자녀돌봄휴가 및 감정노동휴가를 근로시간*으로 인정한다고 정하고 있습니다.

* 근로시간 : 근로시간 산정은 근로기준법상 실 근로시간(주 40시간, 1일 8시간)에 대한 초과여부 판단 시 필요하며, 근로자가 휴가를 사용한 주 또는 월에 초과근무 발생 없이 부여 가능한 실 근로시간을 판단하기 위해 적용되는 개념

[표 1] 합의에 따른 휴가별 근로시간 포함 여부 현황

합의기간	근로시간 포함	근로시간 미포함
'20. 5.16 ~'21. 6.30	연차, 공가, 경조사휴가, 자녀돌봄휴가, 감정노동휴가	병가, 수업휴가, 출산휴가, 여성보건휴가(무급), 난임치료휴가, 보호휴가, 가족돌봄휴가(무급), 대체휴가

아울러 본사 노사협력부는 「탄력적 근로시간제 노사합의(복지노조)에 따른 적용 기준 등 안내(노사-868호, '20. 5.22)」를 시행하여 [표 2]와 같이 탄력적 근로시간제에 따른 근로시간과 소정근로시간 초과분(시간외) 산정 기준을 안내하였습니다.

[표 2] 소정근로시간 산정 기준

개념의 정의																							
① 소정근로시간 : 통상근로자(월~금, 1일 8시간 근무)의 당월 "휴무일과 휴일" 일수만큼 제외하여 산정된 근로시간 ② 근로시간 : 실 근로시간+노·사 합의에 의거 근로시간으로 인정된 휴가(연차·공가·경조사휴가·자녀돌봄휴가·감정노동휴가) ③ 유급시간 : 실 근로시간+연차·병가·감정노동휴가 등 유급휴가 ※ 소정근로시간 초과분 산정 : "①소정근로시간" 대비 "②근로시간" 비교 ※ 소정근로시간 미달분 산정 : "①소정근로시간" 대비 "③유급시간" 비교																							
< 예 시 > <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>월</th><th>화</th><th>수</th><th>목</th><th>금</th><th>토</th><th>일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>근무표</td><td>근무(8)</td><td>근무(8)</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>연차</td><td>병가</td><td>병가</td></tr> </tbody> </table> ☞ 소정근로시간 : 40시간[통상근로자의 소정근로시간(월~금)] ☞ 근로시간 : 24시간[실 근로시간 16시간(월·화)+연차 8시간(금)] ☞ 유급시간 : 40시간[실 근로시간 16시간(월·화)+연차 8시간(금)+ 병가16시간(토·일)]								구분	월	화	수	목	금	토	일	근무표	근무(8)	근무(8)	OFF	OFF	연차	병가	병가
구분	월	화	수	목	금	토	일																
근무표	근무(8)	근무(8)	OFF	OFF	연차	병가	병가																
소정근로시간 초과분(시간외) 산정																							
○ "①소정근로시간" 대비 "②근로시간" 초과 시, 초과수당(시간외) 지급 - (초과시간 산정) [1개월분 "②근로시간"] - [1개월분 "①소정근로시간"] - (초과수당 산정) 통상임금 × 1.5 ÷ 209 × 산정된 초과시간 - (지급일) 매월 급여일에 지급 ○ 1일 "실 근로시간" 12시간 초과 시, 시간외가산 지급 - (시간외가산) 통상임금 × 0.5 ÷ 209 × 1일 12시간 초과분(15시간일 경우 3시간) ※ "통상임금 × 1.0"은 기본급으로 지급됨에 따라 시간외가산("통상임금 × 0.5")만 지급 - (지급일) 매월 급여일에 지급																							

따라서, 탄력적 근로시간제 합의 대상인 특수근무형태 근로자에 대한 소정 근로시간 초과분(시간외)을 산정할 때에는 [산정 예시]와 같이 소정근로기간 내 사용한 휴가 등의 근로시간 포함 여부를 구분하여 시간외수당을 산정하여야 합니다.

[예시] 소정근로시간 초과분(시간외) 산정 예

구분	근로시간 포함된 휴가 사용	근로시간 포함되지 휴가 사용
소정근로시간	209시간	
근무현황	실 근로시간 211시간, 연차 1일(8시간)	실 근로시간 211시간, 병가 1일(8시간)
근로시간	219시간	211시간 ※ 병가 8시간 근로시간에 미포함
초과근로시간	10시간	2시간
산정방법	(초과시간 산정) 근로시간(219시간) - 소정 근로시간(209시간) = 10시간 (초과수당 산정) 통상임금 × 1.5 ÷ 209 × 산정된 초과시간(10시간)	(초과시간 산정) 근로시간(211시간) - 소정 근로시간(209시간) = 2시간 (초과수당 산정) 통상임금 × 1.5 ÷ 209 × 산정된 초과시간(2시간)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ××××. ×. ×.부터 ××××. ×. ××.까지 ○○○보훈요양원의 시간외근무수당 지급내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 탄력적 근로시간제 적용 대상 직원이 여성보건휴가, 가족돌봄휴가를 사용하였음에도 월 ×시간 초과근무에 대한 시간외 가산급*을 지급한 것으로 확인되었습니다.

* [노사협의회] 간호(조무)사 교대근무자 업무인계 관련 시간외근무 5시간 지급 합의

※ 관련 근거 : '15.2분기 노사협의회 합의결과 시달(남양요양-1075, '15. 7. 1)

[표 3] 실 근로시간 착오 산정 내역

사번	직종	성명	산정기간		시간외 근로시간			지급액 (원)	시간외 가산급(원)	비고
			부터	까지	기존	정정	증감			
××××	사회복지직	A	'××.××.××	'××.××.××	×	×	×	###	###	여성보건휴가 (×.××
××××	사회복지직	B	'××.××.××	'××.××.××	×	×	×	###	###	여성보건휴가 (×.××, ×.××
××××	복지기능직	C	'××.××.××	'××.××.××	×	×	×	###	###	여성보건휴가 (×.××

사번	직종	성명	산정기간		시간외 근로시간			지급액 (원)	시간외 가산금(원)	비고
			부터	까지	기존	정정	증감			
xxxx	복지기능직	D	'xx,xx,xx.	'xx,xx,xx.	x	x	x	###	###	가족돌봄휴가 (x.xx, x.xx), 여성보건휴가 (x.xx, x.xx)
xxxx	사회복지직	E	'xx,xx,xx.	'xx,xx,xx.	x	x	x	###	###	여성보건휴가 (x.xx)
xxxx	사회복지직	F	'xx,xx,xx.	'xx,xx,xx.	x	x	x	###	###	여성보건휴가 (x.xx)

4. 관계기관 의견 : ○○○보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○보훈요양원장은

- 과지급된 시간외가산금 ###원을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)